

1502439-70.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302548/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 21243286 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

5763/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2302548 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502439-70.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502439-70.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302548/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 21243286 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

5763/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2302548 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 5763/21/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DOS SANTOS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

KEVIN LUAN DE ALMEIDA e FELIPE DOS SANTOS PEREIRA, devidamente qualificados nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 06 de novembro de 2021, por volta de 23 horas, na Avenida

Graciliano Ramos, 1, Parque Marengo, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, traziam e guardavam, para fins entrega a terceiros, as seguintes drogas: 288 (duzentas e oitenta e oito) porções de cocaína, com massa de 107,38g e 90 (noventa) porções de maconha, com massa de 271,39g.

Notificados (fls. 106/108), os réus ofereceram defesas preliminares (fls. 132 e fls. 169/170). A denúncia foi recebida. O feito foi desmembrado em relação ao réu Kevin e a presente ação penal versa somente em relação à acusação feita pelo parquet em relação ao réu Felipe (fls. 172/173). Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da prova de materialidade delitiva comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Laudo de Constatação Provisória (fls. 42/45) e através do Laudo Pericial de Constatação Definitiva (fls. 96/98), a prova de autoria é de extrema fragilidade.

A testemunha FELIPE ALVARAN PINTO, policial militar, relatou que realizavam patrulhamento pelo Parque Marengo, quando visualizaram dois indivíduos em pé, próximos a uma das vielas do local. Eles estavam em pé. Na posse de Kevin, foi encontrada uma sacola plástica que continha as drogas descritas na denúncia. Felipe trazia consigo a quantia de R\$ 160,00. O local quase não conta com iluminação. Por esse motivo, não é possível precisar se estavam de costas ou de frente um para o outro. Não presenciou qualquer ato típico de traficância. A impressão é a de que aguardavam "clientes" quando abordados. Não havia mais ninguém. Kevin chegou a soltar a sacola no chão quando chegou a avistar militares entrando na viela. Indagado sobre a iluminação do local, respondeu, novamente, que era local pouco iluminado e somente após iluminarem o local é que encontraram a sacola.

Seu colega de trabalho, MARCELLO DE JESUS SIQUEIRA, policial militar, apresentou versão que corrobora seus relatos. Acrescentou que no local já foram realizadas diversas prisões antes e depois desses fatos. Ambos confessaram a traficância e teriam dito que já o faziam há algum tempo. A viela liga uma avenida a outra. Eles estavam na ponta da viela. No momento, não foram vistos atos de traficância. Kevin dispensou a sacola somente. Não havia dificuldade de visualização no local.

Interrogado, o acusado FELIPE DOS SANTOS PEREIRA conta com 27 anos. Já esteve preso em 2014 por tráfico de drogas. Trabalhava com seu pai como ajudante de pedreiro. Estava na viela e foi buscar maconha para fumar. Não confessou os fatos no momento da prisão. Disse que não sabia quem era o vendedor da droga no local.

Passo a valorar prova.

Os fatos carecem de melhor esclarecimento.

Os policiais afirmaram que o réu Felipe trazia consigo quantia em dinheiro e que Kevin segurava sacola contendo os entorpecentes constantes da denúncia.

Ocorre que não há unicidade em relação a tais relatos. Isto porque, o policial militar Felipe Alvaran Pinto informou inicialmente que Kevin segurava a sacola, contudo, durante o depoimento informou que o local não contava com boa iluminação e

que foi necessário iluminarem para que pudessem encontrar a sacola.

De forma diametralmente oposta, o policial militar Marcello de Jesus Siqueira, afirmou que o local contava com ótima iluminação.

Ora, se nem mesmo o depoimento de um policial militar possui versão única, não se pode dizer que os depoimentos prestados pelos policiais militares é uníssono donde não se extrai convicção certa.

Acrescente-se a isso não haver informação nos autos no sentido de terem sido os réus vistos desenvolvendo atos típicos de traficância, de sorte que a prova é de extrema fragilidade.

A afirmada confissão extrajudicial não foi confirmada em Juízo estando, portanto, desprovida de qualquer força probatória.

Assim é que a afirmação no sentido de que duas pessoa foram encontradas juntas e uma delas segurava sacola enquanto a outra trazia consigo dinheiro, contudo, para encontrar a sacola foi necessário iluminar o local que quase não contava com iluminação não pode servir de prova a embasar decreto condenatório.

A única prova dos autos decorre dos relatos dos milicianos os quais são vagos e até mesmo paradoxais, de sorte a impedir convicção certa acerca da dinâmica dos fatos.

A dúvida ainda paira nos autos, o que faz com que a absolvição se imponha.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA